主題精選：破產登記 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地登記模擬考題(二)
發布日期: 2017-05-11
內文
何謂破產登記？土地經破產登記後之新登記，登記機關如何處理？又，破產管理人就破產財團
所屬土地申請權利變更登記時，應提出哪些文件？
【解答】
• (一) 破產登記之意義：債務人不能清償其債務，為兼顧債權人與債務人之利益，就債權人或
債務人之聲請，或依職權宣告債務人破產。法院為破產宣告時，就破產人或破產財團之有關登
記，應即通知該登記機關，囑託為破產之登記。破產人因破產之宣告，對於應屬破產財團之財
產，喪失其管理及處分權。
• (二) 土地經破產登記後之新登記：土地經辦理破產登記後，未為塗銷前，登記機關應停止與
其權利有關之新登記。但有下列情形之一為登記者，不在此限：
1. 徵收、區段徵收或照價收買。
2. 公同共有繼承。
3. 其他無礙禁止處分之登記。
• (三) 破產管理人處分破產財團所屬之土地：破產
管理人就破產財團所屬土地申請權利變更登記時，
除依土地登記規則第三十四條規定辦理外，應提出
破產管理人、監查人之資格證明文件與監查人之同
意書或法院之證明文件。